

1501640-61.2020.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2202215/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 13042284 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

5125/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2202215 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501640-61.2020.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501640-61.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2202215/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 13042284 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

5125/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2202215 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 5125/20/304

- DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL CAVALCANTE ALVES DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

GABRIEL CAVALCANTE ALVES DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo

Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 17 de agosto de 2020, por volta das 16h15min, na Avenida Washington Ferreira de Souza, altura número 445, Bairro Jardim Aracaré, nesta cidade e Comarca, teria surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 06 (seis) invólucros contendo cocaína, 19 (dezenove) invólucros contendo crack, 80 (oitenta) invólucros contendo Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha.

Notificado (fls. 94), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 120). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas. Ao final o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público, após análise da prova produzida, postulou a condenação do réu por entender que restou demonstrada a acusação descrita na denúncia. A Douta Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Ainda de forma subsidiária, no caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a redução da pena nos moldes preconizados pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, substituindo-a na forma estabelecida pelo artigo 44, do Código Penal.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 05/06), Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 141/143), bem como os demais elementos de prova carreados aos autos, seguros para desfecho condenatório.

A autoria restou igualmente comprovada.

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS, policial militar, relatou que patrulhavam local conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Ao avistar a viatura, ele tentou se desvencilhar da abordagem. Em sua posse, estava uma "bucha" de maconha e a quantia de R\$ 100,00. Ele apontou o local em que estava o restante do entorpecentes. Não lembra exatamente o comportamento do acusado que indicasse o comportamento que tentava se desvencilhar da abordagem policial. Não se recorda como se apresentava a quantia de R\$ 100,00 era em notas miúdas ou não. Alegou não se recordar detalhes por conta do tempo. O réu não tentou fugir dos milicianos.

A testemunha MARCO ANTÔNIO BARBOSA, policial militar, corroborou os relatos prestados por seu colega milicianos. Acrescentou que o réu tentou correr, mas foi abordado. Estava na posse de um papelote de maconha. Confessou a traficância e indicou onde estava o restante da cocaína. Não se recorda como estava o dinheiro encontrado. Disse que trabalhava ali há pouco tempo.

Interrogado, o acusado, GABRIEL CAVALCANTI ALVES DE LIMA conta com 24 anos. Nunca esteve preso ou internado. Atualmente, está preso por tráfico de drogas. Negou a traficância. Foi ao local para comprar drogas. O local é uma avenida. Não é deserto. Como eles sabem que o local é de intensa traficância, passaram a revirar o local e acabaram encontrando todo o conteúdo. Não indicou onde havia drogas. Trazia consigo a quantia de R\$ 150,00. Recorda-se que na delegacia permaneceu em silêncio.

O réu não foi visto em atos típicos de traficância e os relatos dos milicianos indicam a traficância tão somente por conta de terem encontrado o montante de entorpecentes ao lado oposto da via pública em que o réu foi encontrado.

Tais circunstâncias são extremamente frágeis para induzir a traficância e, ademais, não há prova nos autos de que a quantia em dinheiro apreendida na posse do réu seja

oriunda do comércio espúrio, já que não registrado que se tratam de notas miúdas (fls. 05/06). Ressalte-se que, quando indagados, afirmavam não se recordarem se as notas eram miúdas ou não.

Não há total uníssono em relação às afirmações dos milicianos, já que um dos policiais militares afirmou que o réu tentou fugir do local, ao passo que o outro relatou policial que o réu não tentou fugir dali.

Por fim, como registrado pelos milicianos, o local em que o réu estava era de fácil visualização da viatura policial de sorte que o réu poderia ter fugido dali e não o fez.

Nesse contexto, ainda que existam indícios, não restou cabalmente comprovada a traficância, tampouco, a associação para tanto. Com o advento da dúvida, a absolvição é medida que se impõe.

Nesse sentido, a jurisprudência aplicadora de tal sistemática em nosso ordenamento jurídico:

"Para a condenação do réu, a prova há de ser plena e convincente, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando-se o princípio do 'in dubio pro reo' contido no artigo 386, VI, do CPP" (JTACRIM, SP, 72/76).

"Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria e materialidade deve ser concludente e extrema de dúvida, pois só a certeza autoriza a condenação do Juízo Criminal. Não havendo provas suficientes a absolvição do réu deve prevalecer" (TJMT - Ap. Rel. Paulo Inácio Dias Lessa - RT 708/339).

Os elementos de convicção dos autos autorizam tão somente convencimento acerca da ocorrência do delito de posse para consumo pessoal, tipificado pelo artigo 28 da Lei 11.343/06, posto que os fatos comprovados nos autos nele se subsumem.

A medida mais recomendável é, portanto, a desclassificação da imputação da denúncia ante a efetiva ocorrência da sobredita conduta.

Passo à dosagem da pena.

Atentando aos critérios do artigo 59, do Código Penal observo que os motivos, circunstâncias e consequências do crime praticado não o diferencia de outros da mesma espécie, razão pela qual, aliado a sua primariedade comino a pena de advertência, a que se dá neste ato.

Ante o exposto, acolho em parte a pretensão punitiva, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia e o faço para CONDENAR GABRIEL CAVALCANTE ALVES DE LIMA a pena de advertência pelo cometimento do delito descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA